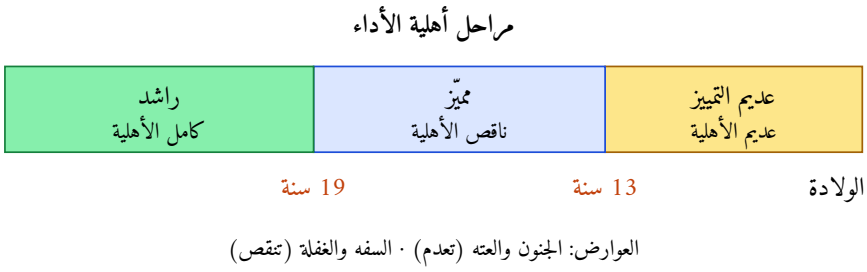
الأهلية وعوارضها

الهدف: أن تميّز بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء، وتحدد مراحل الأهلية حسب السن، وتعرف أثر كل عارض من عوارضها.

الفكرة في سطرين: الأهلية صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق ومباشرة التصرفات. تكتمل ببلوغ سن الرشد، وقد تطرأ عليها عوارض تعدمها أو تنقصها.



الشكل 1: مراحل أهلية الأداء حسب السن وعوارضها.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **أهلية الوجوب:** صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمّل الالتزامات، تثبت لكل إنسان منذ ولادته.
2. **أهلية الأداء:** صلاحيته لمباشرة التصرفات القانونية بنفسه، ومناطها التمييز.
3. **عديم التمييز** من لم يبلغ 13 سنة: تصرفاته باطلة ويتصرف عنه وليّه.
4. **المميّز** من 13 إلى أقل من 19 سنة: تصرفاته النافعة نفعاً محضاً صحيحة، والضارة ضرراً محضاً باطلة، والدائرة بين النفع والضرر موقوفة على إجازة الولي أو الوصي.
5. **سن الرشد** 19 سنة كاملة مع التمتع بالقوى العقلية وعدم الحجر.
6. **عوارض الأهلية:** الجنون والعته تعدمان الأهلية، والسفه والغفلة تنقصانها، ويكون ذلك بحكم الحجر.
7. **موانع الأهلية** تختلف عن عوارضها: كالغيبة والعجز الجسماني الشديد، فهي لا تمس العقل والتمييز بل تمنع الشخص من مباشرة تصرفاته بنفسه، فيُعيَّن له من يساعده أو ينوب عنه.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. طفل عمره 10 سنوات يبيع هاتفه. **الحل:** البيع باطل لأنه عديم التمييز.
2. تلميذ عمره 16 سنة يقبل هبة كتاب. **الحل:** صحيحة لأنها نافعة نفعاً محضاً.
3. شاب عمره 17 سنة يبيع دراجته. **الحل:** البيع دائر بين النفع والضرر، فيتوقف على إجازة وليه.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- الخلط بين **أهلية الوجوب** (للجميع) و**أهلية الأداء** (حسب التمييز).
- اعتماد سن الرشد 18 سنة بدل 19 سنة كاملة.
- عدّ السفه عارضاً معدماً للأهلية؛ هو منقص لها فقط.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- أقل من 13 سنة: عديم الأهلية.
- من 13 إلى أقل من 19: ناقص الأهلية.
- 19 سنة كاملة: كامل الأهلية.
- جنون وعته تعدم؛ سفه وغفلة تنقص.

مدرسة ديزاد ✦ madrasadz.com